

1503853-54.2019.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de fogo.

Roni, por sua vez, negou qualquer participação nos roubos.

Já Lucas preferiu o silêncio.

Em Juízo, Paulo Henrique negou a prática delitiva, dizendo apenas que não conhecia as vítimas.

O acusado Roni, por sua vez, negou ter participado do roubo e afirmou que nem sequer conhecia os corréus. Foi submetido a reconhecimento por mais de três vezes e somente uma das vítimas o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1503853-54.2019.8.26.0655

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1503853-54.2019.8.26.0655

Página nº de

Vistos.

PAULO HENRIQUE DA SILVA, RONI FABRÍCIO CAYRES e LUCAS GABRIEL MATHIAS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, observada entre

todos a continuidade delitiva, porque no dia 9 de março de 2019, por volta das 00h00min, na Avenida Pacaembu, Jardim América, município e Comarca de Várzea Paulista, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mantendo a vítima Josué Alves de Oliveira Neto sob seu poder, restringindo sua liberdade, o automóvel Fiat/Palio Fire, placa FTJ 1284, um telefone celular "Motorola E5 Plus, e a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro.

Consta, também, que no dia 9 de março de 2019, por volta das 00h30min, na Rua Neusa F. Bini nº 161, Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, os acusados, previamente ajustados com outra pessoa não identificada, em concurso de agentes, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas Agnaldo Celestino Ribeiro, Jhonatan Leite Celestino Ribeiro, Kathleen Kauana Leite Ribeiro, Mike Henrique Besciani Silva e Raianny Fernanda de Oliveira sob seu poder, restringindo suas liberdades, o automóvel VW/Novo Gol, placa GHA 8470; duas painéis elétricas; um forno de microondas marca "Panasonic"; um monitor de vídeo marca "Positivo"; três pares de tênis de marcas diversas; um secador e uma prancha de cabelos; dois notebooks marcas "Dell" e "Acer"; perfumes diversos; um relógio de pulso; uma mochila; um televisor marca "LG"; cinco telefones celulares de marcas e modelos distintos; chaves do automóvel VW/Fox, placa ETK 1050 e e um par de óculos de sol marca "Tommy".

Narra a denúncia que, na data dos fatos, os réus e o comparsa não identificado, ajustaram-se com o fim de praticar crimes de roubo.

Com esse fim, Paulo Henrique e Roni se muniram de armas de fogo e decidiram que subtraíam um automóvel, com o fim de usá-lo para roubar residências. Com tal finalidade, o bando fez uso de um aplicativo de telefone celular ("Uber") para solicitar transporte até outro local, sendo certo que a vítima Josué atendeu ao chamado. Depois de transitarem por alguns instantes, os acusados exibiram as armas de fogo e anunciaram o roubo.

Em seguida, mediante grave ameaça exercida com as armas que empunhavam, Paulo Henrique ordenou que a vítima fosse para o banco de trás do veículo e assumiu sua direção; ato contínuo, Roni amarrou as mãos da vítima e a manteve subjugada na companhia do quarto indivíduo que os acompanhava.

Paulo Henrique, então, conduziu o automóvel e parou em um posto de combustíveis, sendo certo que os demais, mediante grave ameaça, exigiram que a vítima lhes desse dinheiro para que pudessem abastecer o veículo. Em seguida, os roubadores deram continuidade ao plano traçado e se dirigiram ao bairro Residencial Jundiaí, com o intuito de subtrair os bens que guardavam nas residências do local.

É certo que a vítima Josué permaneceu em poder dos agentes durante todo o tempo, sempre sob vigilância armada.

Assim que entraram na rua Neusa F. Bini, os réus perceberam que a vítima Agnaldo estava tomando cerveja defronte à sua casa e deliberaram por interceptá-la. Assim, Paulo Henrique, Lucas, Roni e o comparsa não identificado que os acompanhava, desembarcaram do automóvel e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo anunciaram o assalto, determinando que Agnaldo entrasse na casa.

No interior do imóvel, os roubadores exibiram as armas de fogo que portavam e, mediante grave ameaça, subjugaram as vítimas Jhonatan, Kathleen e Mike, determinando que permanecessem deitadas sobre o chão da cozinha.

Posteriormente, Josué também foi levado para o interior da casa junto aos demais, onde permaneceu com as mãos amarradas. Enquanto Lucas mantinha as vítimas sob vigilância armada, os demais agentes vasculharam todos os cômodos da residência, de onde subtraíram eletrodomésticos e eletroeletrônicos, telefones celulares, perfumes e demais bens acima descritos, colocando-os no interior do automóvel VW/Novo Gol, pertencente à vítima Agnaldo.

Depois de algum tempo, os réus e o comparsa se evadiram de posse da "res furtiva". As vítimas foram deixadas na cozinha do imóvel e auxiliaram Josué, que finalmente teve suas mãos desatadas e percebeu que seu automóvel havia sido deixado defronte à residência das demais vítimas.

A Polícia Militar foi avisada e conseguiu localizar o automóvel usado pelos acusados, os quais resistiram à abordagem com disparos de arma de fogo. O automóvel

contendo parte dos bens subtraídos foi abandonado às margens da via pública, sendo posteriormente restituído à vítima com alguns danos. Questionado sobre os fatos, Paulo Henrique admitiu seu envolvimento na empreitada criminosa.

Recebida a denúncia foram os réus citados e intimados para responderem à acusação. Apresentada a defesa, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. Na instrução ouviram-se as vítimas e duas testemunhas, após o que, os réus Paulo Henrique e Roni foram interrogados, enquanto Lucas teve declarada sua revelia. Em memoriais, o Promotor de Justiça, após analisar as provas, pediu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do patamar legal, tendo em vista as consequências do crime e a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, buscou a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de prova para a condenação. Para tanto, alegou que as palavras das vítimas, especialmente a de Josué, devem ser recebidas com reserva, ante a ausência de imparcialidade. Sustentou, outrossim, que o reconhecimento efetuado pelas vítimas não observou o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo imprestável para embasar o édito condenatório. Alternativamente, postulou a fixação da pena-base no patamar legal; reconhecimento da atenuante da menoridade relativamente a Lucas; afastamento das qualificadoras ou aumento mínimo em caso de sua incidência; aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal; afastamento do concurso formal e aumento mínimo pela continuidade delitiva; imposição de regime inicial diverso do fechado e o direito de apelar em liberdade.

RELATADO.

DECIDO.

A materialidade restou demonstrada pelos documentos acostados aos autos.

Incontroversa a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu Paulo Henrique confessou a prática delitiva, dizendo que estava na companhia de "Neguinho" e outro indivíduo cujo nome não quis informar por medo de represálias, quando solicitaram um "Uber" para se deslocarem até Jundiáí. Roubariam o "Uber" para fazer "outra fita". Interceptaram a vítima Agnaldo defronte à sua residência. Portava um simulacro de arma de fogo.

Roni, por sua vez, negou qualquer participação nos roubos.

Já Lucas preferiu o silêncio.

Em Juízo, Paulo Henrique negou a prática delitiva, dizendo apenas que não conhecia as vítimas.

O acusado Roni, por sua vez, negou ter participado do roubo e afirmou que nem sequer conhecia os corréus. Foi submetido a reconhecimento por mais de três vezes e somente uma das vítimas o reconheceu. Quando de tal procedimento, foi colocado ao lado de outras duas pessoas. Não conhecia a vítima.

Já o corréu Lucas não foi ouvido, porquanto declarado revel.

Sucedem que tais negativas restaram isoladas nos autos e não merecem credibilidade, observando-se que a confissão policial ofertada por Paulo Henrique, desde que corroborada por outros elementos de convicção, tem grande valor probatório.

Com efeito, as vítimas Josué, Agnaldo, Jonathan, Kathleen, Mike e Raianny, sempre que ouvidas, narraram os fatos tais como descritos na denúncia, descrevendo a conduta dos réus e do comparsa não identificado, que portavam armas de fogo, bem como toda a dinâmica da ação criminosa.

Josué explicou que trabalhava como motorista para o aplicativo UBER e, na data dos fatos, aceitou uma "viagem". Foi buscar o passageiro em um posto de combustíveis. Enquanto o cliente mandava mensagens para seu telefone celular perguntando se estava chegando, foi surpreendido por quatro indivíduos, os quais afirmaram que eram os passageiros e ingressaram no carro. Em determinado momento, notou que o verdadeiro cliente continuava mandando mensagens, ocasião em que notou ter sido enganado. Estacionou em uma área para motocicletas, oportunidade em que dois indivíduos retornaram armados e anunciaram o assalto. Teve suas mãos amarradas e foi colocado dentro do automóvel. Conseguiu observar que os agentes procuraram outro carro para roubar. Teve seu celular, dinheiro (aproximadamente R\$ 40,00) e

outros pertences subtraídos. Em dado momento, os roubadores avistaram um senhor na frente de uma casa e resolveram interceptá-lo. Foi amarrado, juntamente com esse senhor, no interior da residência. O seu automóvel permaneceu parado defronte ao imóvel. Permaneceu em poder dos agentes por aproximadamente uma hora. Na fase administrativa, reconheceu três dos acusados por fotografia, vídeo e, depois, pessoalmente, notando que um deles possuía uma tatuagem no rosto. Em Juízo, reconheceu Roni como um dos autores do crime, acrescentando que foi ele quem encostou a arma de fogo em sua costela, além de mantê-lo sob a mira de referida arma.

A vítima Jonathan narrou que se encontrava em casa quando os agentes armados abordaram seu pai que estava na garagem. Sua mulher, sua irmã e seu cunhado estavam dormindo. Foi acordado por um dos roubadores, que portava arma de fogo. Em seguida, teve que acordar seus parentes. Os agentes subtraíram diversos objetos, que foram colocados no veículo de seu pai. Alguns desses bens foram danificados porque os agentes trocaram tiros com a polícia. Josué também permaneceu amarrado no interior do imóvel. Na delegacia de polícia reconheceu alguns dos agentes por fotografia e explicou que, quando do reconhecimento pessoal, foram colocados quatro pessoas lado a lado.

Agnaldo, por sua vez, relatou que estava no portão de sua residência quando um carro ocupado por cinco pessoas surgiu. Tais pessoas estavam armadas e anunciaram o roubo. Não conseguiu ver o rosto de nenhum dos agentes, vez que eles ordenaram que permanecesse de cabeça baixa, olhando para o chão. Foram subtraídos diversos objetos de sua casa.

A vítima Raianny disse que foi acordada por seu namorado, que informou sobre o assalto. Os agentes os colocaram deitados na cozinha e ordenaram que ficassem olhando para o chão. Foram subtraídos aparelhos eletrônicos. Na fase policial, apontou a mesma pessoa que Jonathan como um dos roubadores.

Kathleen afirmou que dormia quando um rapaz ordenou que acordasse, ocasião em que chegou a gritar. Foi obrigada a deitar na cozinha com a cabeça para baixo. Não tinha condições de reconhecer nenhum dos agentes.

No mesmo sentido as declarações da vítima Mike, acrescentando que reconheceu dois réus como autores do roubo no distrito policial, por fotografia.

As testemunhas Diogo Colaço e Paulo Lenhares de Lima, policiais militares que tomaram parte nas diligências, relataram como conseguiram localizar o veículo de uma das vítimas, bem como, os roubadores que tentaram fugir durante uma troca de tiros. Parte dos objetos subtraídos foram apreendidos no interior do automóvel. Embora a defesa alegue que não há prova suficiente para embasar a condenação, razão não lhe assiste. Isto porque as declarações e os depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes das vítimas e das testemunhas, que não teriam qualquer interesse em incriminar o réu, não deixam qualquer dúvida quanto à autoria, bem como vão de encontro à confissão policial ofertada por Paulo Henrique.

Ressalte-se que “a confissão vale não pelo lugar em que é prestada, senão pela força de convencimento que contém; assim, desde que corroborada pelas demais provas do processo, aquela realizada na fase do inquérito policial deve ter valor reconhecido” (cf. TACRIM/SP, Apelação nº 982.087/5, 9ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Lourenço Filho, 07/02/96).

Cumpra esclarecer, também, que, conforme a jurisprudência, no campo probatório a palavra da vítima se reveste de grande valor, pois seu interesse é apenas apontar o verdadeiro culpado e descrever como o crime ocorreu, jamais acusar um réu inocente. Ademais, as palavras das vítimas também se mostraram imparciais, podendo, portanto, ser considerada fonte de convicção pelo julgador.

Assim decidia o extinto Tribunal de Alçada Criminal: “Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias, em que o crime foi perpetrado e o ‘modus operandi’ utilizado pelo agente, possui preponderância e autoriza a condenação” (RJDTACrim, 26/172).

“Inicialmente não parece razoável que a vítima fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não era conhecido da vítima e se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusá-lo, não se atina para o motivo que a levasse a agir

nesse sentido. Ademais, como é cediço nesse tipo de delito, a palavra da vítima assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem interesse em prejudicar o réu. Aliás, a vítima deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido" (cf. TJ/SP, Apelação nº 0062857-78.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, j. de 14/07/2014). Em relação à eventuais contradições das declarações das vítimas e testemunhas, imperioso o clássico Borges da Rosa: "Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FRAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas" (v. Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, as pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas não retiram-lhes o valor probatório (RT, 688/331 e 710/296).

Observe, outrossim, que o fato das demais vítimas, com exceção de Josué, não reconhecerem os réus em juízo, não tem o condão de enfraquecer a prova trazida ao bojo dos autos, porquanto Jonathan, Raianny e Mike, afirmaram que o fizeram na fase policial, pouco tempo após o assalto e não há qualquer irregularidade ou nulidade no referido reconhecimento que analisado com as demais provas confirmam a autoria. Importante salientar, nesse passo, que o reconhecimento efetuado na polícia, desde que corroborado por outros elementos de convicção, tem grande valor probatório, posto os acontecimentos estão mais vivos na memória da vítima e testemunhas do que tempos depois, quando instados a reconhecer o agente em juízo.

Conforme julgado do eminente Desembargador Joaquim de Almeida Braga: "O reconhecimento pessoal feito na Polícia tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do reconhecedor" (RJDTACrimSP, 9/138).

No mesmo sentido: "A falta de reconhecimento judicial não invalida o processo, pois trata-se de mais uma prova, sendo certo que sua ausência apenas beneficia o acusado na medida em que a autoria não é confirmada pelos lesados" (RJDTACrimSP, 42/272). Não há falar, ainda, em nulidade do reconhecimento efetuado pelas vítimas, em razão da inobservância dos requisitos exigidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

A circunstância de a pessoa que se pretende reconhecer não ser colocada junta a outras, que com ela tiverem qualquer semelhança, não é reputada essencial, embora aconselhável. Aliás, o próprio texto legal contém a expressão "se possível" (Cód. Proc. Pen., art. 226, inc. II).

Importante salientar, ainda, que os réus foram encontrados na posse de parte do produto do ilícito.

Ora, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (cf. TACrim, 10ª Câmara, Ap. 250.141, rel. Juiz Penteado de Moraes, JTACrim, 66/410). Provadas, portanto, a autoria, a materialidade e a participação inequívoca dos réus.

As qualificadoras do concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima restaram devidamente comprovadas.

Com efeito, ficou comprovado que os réus estavam juntos na ocasião, uns aderindo à ação dos outros.

Aliás, nem mesmo há necessidade da prova do ajuste prévio, identificação e prisão de todos os coautores para o reconhecimento da referida qualificadora, tendo em

vista a teoria unitária adotada pelo Código Penal.

As vítimas também confirmaram que os agentes fizeram uso de arma de fogo.

E, ao contrário do alegado pela defesa, a falta de apreensão da arma utilizada no crime não tem o condão de afastar a incidência da causa de aumento, porquanto as declarações da vítima bastam, por si só, para configurá-la.

Além do mais, o roubador não pode se beneficiar com sua própria torpeza quando faz desaparecer a arma que utilizou na prática criminosa ou, quando preso posteriormente, já sem o artefato e o produto do crime.

Dessa forma, a não apreensão da arma não é fator impeditivo do reconhecimento da respectiva qualificadora, posto que tal prova pode ser suprida pelas declarações das vítimas.

Assim vem se posicionando a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal do egrégio Tribunal de Justiça: "(...) O fato de não ter ido arma alguma apreendida, não impede o reconhecimento da qualificadora, uma vez que, pela prova oral colhida, apurou-se, de maneira unânime, ter sido as vítimas ameaçadas gravemente com armas de fogo" (Apelação Criminal nº 990.08.101034-8, Rel. Des. Toloza Neto, j. de 19/05/2009).

Já no tocante à qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, não há dúvida que o sequestro foi cometido para garantir a execução do roubo, fazendo incidir a causa especial de aumento de pena relativa ao agente que mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, como sustenta Damásio E. de Jesus (cf. Código Penal Anotado, 7ª ed., Saraiva, 1997, págs. 527-8).

Assim vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, "A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" (cf. AgRg no REsp 1.020.270/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 08/09/2009).

Caracterizados, outrossim, o concurso formal de crimes, vez que o patrimônio de mais de uma vítima foi atingido, bem como a continuidade delitiva.

Assim, não se há de falar em insuficiência das provas que comprovam que os réus participaram dos crimes de roubo triplamente qualificado, em concurso formal e em continuidade, e pelos quais devem ser responsabilizados.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus PAULO HENRIQUE DA SILVA, RONI FABRÍCIO CAYRES e LUCAS GABRIEL MATHIAS DA SILVA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo Diploma Legal.

Passo à dosimetria da pena.

Observando-se os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal, constando a existência de circunstâncias necessárias à prevenção e repressão do crime, fixo as penas-base, para todos os réus e ambos os delitos, acima do mínimo legal, no percentual de 1/5, somando 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, uma vez já responderam a outras ações penais, inclusive pela prática de delito idêntico e com condenação, demonstrando que possuem personalidades distorcidas (certidões de fls. 331/333, 341/343 e 350/351).

Ausentes circunstâncias agravantes.

Lucas e Roni eram menores de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual suas sanções retornam aos mínimos previstos em lei.

Paulo Henrique confessou na fase administrativa e, assim, sua pena também retorna ao patamar mínimo.

Observe-se de que acordo com a Súmula 545 do STJ, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Na última etapa da dosimetria, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), em

razão das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima e mais 2/3 (dois terços), pela qualificadora do emprego de arma de fogo, somando 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, para cada um dos roubos.

Observe-se que o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não impõe ao juiz a escolha de uma dentre as causas de aumento presentes em cada caso concreto, mas faculta ao sentenciante a aplicação de uma delas, ou das duas, dependendo das peculiaridades de cada caso.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 29/08/2019).

Na sequência, majoro as sanções de 1/4 (um quarto), pelo concurso formal de crimes, resultando 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, em razão da continuidade delitiva as penas são majoradas de 1/6 (um sexto), somando 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, mais 30 (trinta) diárias.

Torno essa pena definitiva ante a ausência de outras modificadoras.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, que é o mais adequado, eis que se trata de crime de roubo, que demonstra a concreta periculosidade do agente, além da presença de três causas de aumento de pena (artigos 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal), sendo possível que apelem em liberdade, porquanto responderam soltos ao processo.

Também a jurisprudência se manifesta acertadamente nesse sentido: “Em se tratando de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vem causando grande comoção social” (TACrimSP-AC-Rel.Mesquita de Paula-RJD25/115).

Assim, ficam os réus PAULO HENRIQUE DA SILVA, RONI FABRÍCIO CAYRES e LUCAS GABRIEL MATHIAS DA SILVA, condenados à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime fechado, mais 30 (trinta) diárias, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo Diploma Legal.

Após o trânsito em julgado, sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 1º de dezembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito